



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001540 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025503348, que contiene el Memorando N° 406-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 7 de abril 2025, el Expediente judicial Expediente Judicial N° 00042- 2019-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de FLORITA RIOS VELA, con DNI N° 00992642 y demás documentos adjuntos en un total de Treinta y Nueve (39) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001540 2025

Que mediante oficio N° 1408-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 25 de marzo del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín, pide cumplir el mandato judicial en atención a la Resolución Judicial N° 17 de fecha 4 de noviembre del 2024, solicita cumplir con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución;

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 0200-2025- GRSM/DRE de fecha 23 enero 2025, **RECONOCE LA NULIDAD** de la Resolución Directoral N° 002843- 2023-GRSM.ORE/DO-OO-UE.303, de fecha 24 de octubre de 2023, que registró como crédito devengado a favor de **FLORITA RIOS VELA**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **Dos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 85/100 Soles (S/ 2, 958.85)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 17, de fecha 4 de noviembre del 2024, autoriza a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, emitir la resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 17, de fecha 4 de noviembre del 2024, asignada en el expediente judicial N° 00042- 2019-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache.

Que, con Memorándum N° 406-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza proyectar la resolución por preparación de clase, a favor de **FLORITA RIOS VELA**, con Nota Informativa N° 0039-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ recomienda emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 0278-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 1 de agosto del 2024

Que el accionante **FLORITA RIOS VELA**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00042- 2019-0-2209-JM-CI-01; siendo así, mediante Resolución N° 06, de fecha 16 de febrero del 2021, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **FUNDADA** la demanda contra Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, declara **NULO** las resoluciones administrativas; **Infundada** la pretensión del demandado y **ORDENA** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el pago del reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, solo por el periodo laboral del demandante que se dio dentro la vigencia del Artículo 48 de la Ley del profesorado, hasta la fecha en que fue derogada por la Ley 29944, Ley de la Carrera Magisterial, hasta el 25 de noviembre del 2012; con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso, más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin costas ni costos;





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°001540 2025

Que, Mediante Resolución de Vista N° 9, de fecha 30 de julio setiembre del 2018, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución número seis (6), de fecha 11 de setiembre del 2017, que declara infundada los recursos de apelaciones interpuestas por los demandados, sobre **nulidad** de resolución administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. **ordenaron** que la oficina de operaciones Unidad Ejecutora 303 UGEL Tocache, **emita** nueva resolución administrativa, reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra; **precisando** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el séptimo y octavo considerando de la presente resolución, *cálculo reconocido para el caso concreto, sólo comprende "el periodo laborado" dentro del periodo de vigencia del artículo 48 de la Ley del Profesorado, hasta la fecha en que fue derogado la Ley del Profesorado, mediante Ley N° 29944, Ley de la carrera Magisterial, de fecha 25 de noviembre de 2012.*



Que, Mediante resolución N° 17 de fecha 4 de noviembre del 2024, Declara nula la Resolución Directoral N° 02843-2023 de fecha 24 de octubre de 2023, y declara INFUNDADA la observación formulada por el Gobierno Regional de San Martín, respecto a la liquidación de los beneficios sociales contenida en el informe Pericial N° 0278-2024-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de agosto del 2024, requiere a la UGEL Tocache cumplir con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista y de los fundamentos de la presente resolución.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **FLORITA RIOS VELA**, con DNI. N° **00992642**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra, El monto calculado en el Informe Pericial N° **00278-2024-HHP/EML-CSJSM** de fecha 01 de agosto del 2024, por la suma de devengados **Nueve Mil Setecientos Quince con 31/100 Soles (S/ 9,715.31)**, e Intereses Legales la suma de **Doce Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 36/100 Soles (S/ 12,557.36)**, haciendo un total de **Veintidós Mil Doscientos Setenta y Dos con 67/100 Soles (S/ 22,272.67)**, la liquidación se realizó dando



Resolución Directoral N° 001540 2025

cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 17, de fecha 04 de noviembre de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00042- 2019-0-2209-JM-CI-01. emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
FLORITA RIOS VELA,	00992642	N° 00042- 2019-0-2209-JM-CI-01	S/ 9,715.31	S/ 12,557.36	S/ 22,272.67

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatura N° 02843-2019 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 24 de octubre de 2019, reconocido a favor de FLORITA RIOS VELA, que al no encontrarse de acuerdo, formuló la observación contra la resolución administrativa declarándose Nula en cumplimiento de la Resolución Judicial N° 17, de fecha 04 de noviembre de 2024.

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE a través de la oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLÍQUESE en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH